

시 정 요 구

1. 제 목: 국유재산 대부료 및 매각대금 연체관리 불철저
2. 소관부점: 인천지역본부
3. 내 용:

가. 업무개요

인천지역본부는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제13호에 따라 관할 지역 소재 국유재산에 대한 대부, 매각 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제20조 제2항에 따르면 대부료 연체에 따른 납부최고에도 불구하고 대부료 및 연체료를 납부하지 않아 해당 대부료의 최초 대부료 납부기한을 6개월 이상 경과하는 경우에는 대부계약을 해지하도록 되어 있으며, 다만, 각 호¹³⁾의 어느 하나에 해당하여 부점장 승인을 받아 그에 대한 기록을 전자적으로 보존한 경우에는 해지를 보류하고 대부료 납부를 고지할 수 있도록 되어 있다.

-
- 13) 1. 연체자가 지방자치단체 또는 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제6조에 따른 지정을 받은 공공기관인 경우
2. 담보설정 등 이행보증조치(분납대부료 이행보증조치는 제외한다)가 확보된 경우
3. 대부료 및 연체료의 30퍼센트 이상을 변제한 경우
4. 연간 대부료 원금이 30만원 미만인 경우
5. 계약을 유지하는 것이 국가에 유리한 경우

또한, 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제52조 제1항에 따르면 국유재산의 매수자가 매각대금을 체납한 경우 그 계약을 해제할 수 있다고 되어 있고, 같은 조 제2항에 따르면 제1항에도 불구하고 매수자가 납부보장책을 제시하고 이에 타당성이 인정되거나, 계약을 해제하는 것이 국가에 현저하게 불리하다고 인정될 때 그 계약을 해제하지 아니할 수 있으며, 이 경우 매각대금이 12개월을 초과하여 체납된 때에는 그 사유를 명시하여 부점장의 승인을 받아야 한다고 되어 있다.

따라서, 재산관리 담당자는 국유재산의 대부료 또는 매각대금이 장기간¹⁴⁾ 연체된 경우 그 계약을 해지·해제하거나 특별한 사유가 있는 경우 해지·해제보류 승인을 받는 등 적절하게 조치하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재 인천지역본부 소관 연체원금 1만 원 이상인 국유재산 대부료 및 매각대금의 연체관리 실태를 점검한 결과

‘◆◆◆시 ◆◆◆구 ◆◆◆동 XX-XX’(△△, XXX㎡) 소재 국유재산의 경우 대부계약자 ○○○가 2021. 11. 10. 부터 대부료를 연체¹⁵⁾하여 연체 발생일로부터 약 30개월이 경과하였는데도 대부계약을 해지하거나 해지보류 승인을 받지 않고 있었고

‘◆◆◆시 ◆◆◆구 ◆◆◆동 XXX-X’(△△△△, XX㎡) 소재 국유재산의 경우 ‘매수자 ‘주식회사○○○○○’가 총 3회 중 1회 분납금을 2022. 1. 4. 납부 후 약 27개월이 경과하도록 매각대금(연체원금 42,488천 원)을 납부하지 않고 있는데도 매매계약을 해지하거나 해지보류 승인을 받지 않고 있는 등

14) 본 감사에서는 대부료의 경우 연체기간 6개월, 매각대금의 경우 연체기간 12개월 경과 여부를 기준으로 연체관리 적정성을 판단함

15) 2022년 대부료 4,178,930원(소상공인 인하), 2023년 대부료 1,887,390원(소상공인 인하), 2024년 대부료 7,864,740원 등 30개월 동안 원금 13,931,060원 연체

[표 11] 및 [별표 2] “국유재산 대부료 및 매각대금 연체관리 미조치 명세”와 같이 대부료 또는 매각대금이 장기간 연체되었는데도 계약을 해지·해제하거나 해지·해제 보류 승인을 받지 않은 75건(대부계약 68건, 매매계약 7건)이 확인되었다.

[표 11] 대부료 및 매각대금 연체관리 미조치 현황

(단위: 건, 천 원)

구분	합계		연체기간			
			6개월 이상 1년 미만		1년 이상	
	건수	금액	건수	금액	건수	금액
합 계	75	693,064	34	333,531	41	359,532
대부료	68	458,743	34	333,531	34	125,211
매각대금	7	234,321	-	-	7	234,321

[소관부점 의견] 인천지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 앞으로 국유재산 대부료 및 매각대금의 연체관리 업무를 철저히 하겠다는 의견을 밝혔다.

4. 조치할 사항

인천지역본부 본부장은 국유재산의 대부료 또는 매각대금이 장기간 연체된 75건에 대하여 그 계약의 해지·해제 또는 해지·해제 보류 승인 등의 조치를 하고, 앞으로 연체된 국유재산 대부료 및 매각대금에 대한 관리가 적기에 이루어지도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(시정)

[별표 2]

국유재산 대부료 및 매각대금 연체관리 미조치 명세

(단위: 건, 원)

No	구분	국유재산 소재지	피대부자	연체기간	연체금액
합계: 75건					693,064,530
1	대부	“기재 생략”		6개월이상-1년미만	“기재 생략”
2	대부			6개월이상-1년미만	
3	대부			6개월이상-1년미만	
4	대부			6개월이상-1년미만	
5	대부			6개월이상-1년미만	
6	대부			6개월이상-1년미만	
7	대부			6개월이상-1년미만	
8	대부			6개월이상-1년미만	
9	대부			6개월이상-1년미만	
10	대부			6개월이상-1년미만	
11	대부			6개월이상-1년미만	
12	대부			6개월이상-1년미만	
13	대부			6개월이상-1년미만	
14	대부			6개월이상-1년미만	
15	대부			6개월이상-1년미만	
16	대부			6개월이상-1년미만	
17	대부			6개월이상-1년미만	
18	대부			6개월이상-1년미만	
19	대부			6개월이상-1년미만	
20	대부			6개월이상-1년미만	
21	대부			6개월이상-1년미만	
22	대부			6개월이상-1년미만	
23	대부			6개월이상-1년미만	
24	대부			6개월이상-1년미만	
25	대부			6개월이상-1년미만	
26	대부			6개월이상-1년미만	
27	대부			6개월이상-1년미만	
28	대부			6개월이상-1년미만	
29	대부			6개월이상-1년미만	
30	대부			6개월이상-1년미만	
31	대부			6개월이상-1년미만	
32	대부			6개월이상-1년미만	
33	대부			6개월이상-1년미만	
34	대부			6개월이상-1년미만	

No	구분	국유재산 소재지	피대부자	연체기간	연체금액
35	대부	“기재 생략”		1년이상-5년미만	“기재 생략”
36	대부			1년이상-5년미만	
37	대부			1년이상-5년미만	
38	대부			1년이상-5년미만	
39	대부			1년이상-5년미만	
40	대부			1년이상-5년미만	
41	대부			1년이상-5년미만	
42	대부			1년이상-5년미만	
43	대부			1년이상-5년미만	
44	대부			1년이상-5년미만	
45	대부			1년이상-5년미만	
46	대부			1년이상-5년미만	
47	대부			1년이상-5년미만	
48	대부			1년이상-5년미만	
49	대부			1년이상-5년미만	
50	대부			1년이상-5년미만	
51	대부			1년이상-5년미만	
52	대부			1년이상-5년미만	
53	대부			1년이상-5년미만	
54	대부			1년이상-5년미만	
55	대부			1년이상-5년미만	
56	대부			1년이상-5년미만	
57	대부			1년이상-5년미만	
58	대부			1년이상-5년미만	
59	대부			1년이상-5년미만	
60	대부			1년이상-5년미만	
61	대부			1년이상-5년미만	
62	대부			1년이상-5년미만	
63	대부			1년이상-5년미만	
64	대부			1년이상-5년미만	
65	대부			1년이상-5년미만	
66	대부			1년이상-5년미만	
67	대부			1년이상-5년미만	
68	대부			1년이상-5년미만	
69	매각			1년이상-5년미만	
70	매각			1년이상-5년미만	
71	매각			1년이상-5년미만	
72	매각			1년이상-5년미만	
73	매각			1년이상-5년미만	
74	매각			1년이상-5년미만	
75	매각			1년이상-5년미만	